

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 261/2530

นางสุรินทร์ บุญมี

โจทก์

นายบุญเลิศ อยู่เกิด กับพวก

จำเลย

นายสุรพล สุวรรณเสถียร ทนายจำเลย

ทั้งเจ็ด

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ฎีกามีโอกาสชนะคดีได้โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 210)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งเจ็ดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
358,359,362,365,83,33 และสั่งริบรตแทรกเตอร์ไถนาเล็ก (สีแดง) ของนายบุญ
เลิศ อยู่เกิด และนายกลึงไยเทศรวม 2 คัน อันเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด
และให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวนทั้งสิ้น 50,781.25 บาทแก่
โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน50,000 บาท นับแต่
วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งเจ็ดจะชำระเงินให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้รับฟ้องของ
โจทก์ไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 11,200 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 21 เมษายน 2525จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 207,204)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สาระ เสาวมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ